P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	A.RAHMAN ALIAS MAN
Tempat lahir	:	SNB Baro
Umur/Tanggal lahir	:	51 Tahun / 2 April 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Tanjungara Desa Tualang Kec.Puereulak Kab.Aceh Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Hj. Erlina, S.H., 2. Elfina, S.H. 3. Sri Wahyuni, S. S.H., 4. Rahmah Lubis, S.H., 5. Desi Riana Harahap, S.H., M.H., 6.Syarifahta Sembiring, S.H., Advokat- Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum “MENARA KEADILAN”, berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 8 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN Alias MAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa A. RAHMAN Alias MAN oleh karena itu dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa A. RAHMAN Alias MAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menyimpan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa A. RAHMAN Alias MAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto;
   - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2 : 354894065590919

     Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya;

     Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Rahman Alias Man mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan tanggal 7 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa A.RAHMAN Alias MAN pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medanmaka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 terdakwa A.RAHMAN Alias MAN dihubungi oleh AMAT (dalam lidik) menawarkan pekerjaan untuk membawa paket narkotika jenis shabu ke Medan lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya ada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh AMAT lalu AMAT menyuruh terdakwa berangkat menuju Jembatan Bayen Langsa untuk menjemput paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED menuju Langsa dan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan AMAT di Pinggir Jalan Jembatan Bayen Langsa lalu AMAT menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh) gram netto kepada terdakwa, selanjutnya bungkusan tersebut terdakwa simpan di bawah jok supir, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Medan yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED yang membawa narkotika jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember sekira pukul 00.30 Wib ketika mobil yang terdakwa kendarai berada di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat dihadang oleh mobil yang dibawa oleh saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J. DAMANIK, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pengiriman narkotika jenis shabu dari Aceh ke Medan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J. DAMANIK, S.H melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED dan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam,dengan nomor kartu (sim card) Sim 1: 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2: 354894065590919 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada penerima narkotika jenis shabu di Medan atas perintah AMAT. Adapun harga 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto seharga Rp. 45.000.000- (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa dijanjikan oleh AMAT apabila terdakwa berhasil menyerahkan paket narkotika jenis shabu tersebut menuju Medan sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Nopember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto telah disisihkan sebanyak 12 (dua belas) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya dimusnahkan yang disita dari terdakwa A.RAHMAN Alias MAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7071/NNF/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12 (dua belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama A. RAHMAN Alias MAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa A.RAHMAN Alias MAN pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medanmaka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya, Tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 terdakwa A.RAHMAN Alias MAN dihubungi oleh AMAT (dalam lidik) menawarkan pekerjaan untuk membawa paket narkotika jenis shabu ke Medan lalu terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya ada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh AMAT lalu AMAT menyuruh terdakwa berangkat menuju Jembatan Bayen Langsa untuk menjemput paket narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju Langsa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED menuju Langsa dan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan AMAT di Pinggir Jalan Jembatan Bayen Langsa lalu AMAT menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto kepada terdakwa, selanjutnya bungkusan tersebut terdakwa simpan di bawah jok supir, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Medan yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED yang membawa narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember sekira pukul 00.30 Wib ketika mobil yang terdakwa kendarai berada di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat dihadang oleh mobil yang dibawa oleh saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J. DAMANIK, S.H (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pengiriman narkotika jenis shabu dari Aceh ke Medan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi BENGSENG GULTOM, saksi ALFHONSYO NAPITUPULU dan saksi INDRA J. DAMANIK, S.H melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED dan telah ditemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabukeseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam,dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2 : 354894065590919 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpanshabu untuk diserahkan kepada penerima narkotika jenis shabu di Medan atas perintah AMAT.
- Bahwa perbuatan terdakwamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Nopember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto telah disisihkan sebanyak 12 (dua belas) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya dimusnahkan yang disita dari terdakwa A.RAHMAN Alias MAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7071/NNF/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12 (dua belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama A. RAHMAN Alias MAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BENGSENG GULTOM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB, dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara;
   - Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi turut dibantu oleh rekan kerja saksi satu tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dibawah pimpinan AKP M. LABDI HARAHAP, S.H., kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami dilengkapi dengan surat-surat yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penggeledahan dan surat-surat lainnya dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara;
   - Bahwa dalam hal ini Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada didalam mobil Toyota Calya warna putih No. Pol : BK 1951 ED, yang didalamnya tepatnya dibawah jok supir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa hasil keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian 1 (satu) bungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram netto;
   - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat kami introgasi bahwa Paket sabu tersebut dibawa Terdakwa dari Aceh dengan tujuan ke Kota Medan;
   - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami melakukan Penyitaan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imet 2 : 354894065590919 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol : BK 1951 ED, Noia : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, adalah milik AMAT, karena AMAT yang menyuruh Terdakwa untuk membawa paket sabu tersebut ke Medan, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa paket sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk dibawa ke Medan, dan setelah setibanya di Medan Terdakwa akan menghubungi AMAT, yang kemudian nantinya AMAT yang akan mengarahkan kepada siapa paket sabu tersebut diserahkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, harga 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto tersebut sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), harga perbungkus sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dalam pekerjaan ini Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh AMAT sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau Terdakwa berhasil mengantarkan paket sabu kepada penerima;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ini berawal kami dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima Informasi tentang adanya pengiriman paket narkotika jenis sabu dari Aceh ke Medan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendapat indentitas mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 00.30 wib, kami melhat ciri-ciri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, melintas dipinggir Jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya didesa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, kemudian setelah itu kami langsung melakukan penindakan dengan cara memepet mobil Terdakwa dan menghalangi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan mobilnya kami langsung menyuruh turun Terdakwa dan setelah Terdakwa turun langsung ditangkap dan diamankan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai kurir yang telah menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ALFHONSYO NAPITUPULU,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB, dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara;
   - Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, saksi turut dibantu oleh rekan kerja saksi satu tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, dibawah pimpinan AKP M. LABDI HARAHAP, S.H., kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami dilengkapi dengan surat-surat yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penggeledahan dan surat-surat lainnya dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara;
   - Bahwa dalam hal ini Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada didalam mobil Toyota Calya warna putih No. Pol : BK 1951 ED, yang didalamnya tepatnya dibawah jok supir ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa hasil keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian 1 (satu) bungkusnya seberat 50 (lima puluh) gram netto;
   - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat kami introgasi bahwa Paket sabu tersebut dibawa Terdakwa dari Aceh dengan tujuan ke Kota Medan;
   - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kami melakukan Penyitaan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imet 2 : 354894065590919 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol : BK 1951 ED, Noia : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, adalah milik AMAT, karena AMAT yang menyuruh Terdakwa untuk membawa paket sabu tersebut ke Medan, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa paket sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk dibawa ke Medan, dan setelah setibanya di Medan Terdakwa akan menghubungi AMAT, yang kemudian nantinya AMAT yang akan mengarahkan kepada siapa paket sabu tersebut diserahkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, harga 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto tersebut sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), harga perbungkus sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dalam pekerjaan ini Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh AMAT sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau Terdakwa berhasil mengantarkan paket sabu kepada penerima;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ini berawal kami dari petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut menerima Informasi tentang adanya pengiriman paket narkotika jenis sabu dari Aceh ke Medan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan mendapat indentitas mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekitar pukul 00.30 wib, kami melhat ciri-ciri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu mobil Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, melintas dipinggir Jalan lintas Medan Banda Aceh, tepatnya didesa Kebun Lada, Kec. Hinai, Kab. Langkat, kemudian setelah itu kami langsung melakukan penindakan dengan cara memepet mobil Terdakwa dan menghalangi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menghentikan mobilnya kami langsung menyuruh turun Terdakwa dan setelah Terdakwa turun langsung ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peran Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai kurir yang telah menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **A.RAHMAN ALIAS MAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Lintas Medan – Banda Aceh, Desa Kebun Lada, Kec. Hinai, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, pada saat saya sedang mengendarai mobil Toyota Calya warna Putih No.Pol: BK 1951 ED dengan membawa paket narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian (para saksi) pada saat Terdakwa membawa mobil, tiba-tiba dipinggir Jalan lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada, Kec. Hinai, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dimana mobil Terdakwa dipepet oleh mobil lain dan menghalangi mobil yang Terdakwa kendarai setelah mobil Terdakwa hentikan, selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari mobil oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian (para saksi) melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimobil yang Terdakwa kendarai dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus pastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastk klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, dibawah jok supir mobil yang Terdakwa kendarai, selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa kekantor Polda Sumut;
- Bahwa selanjutnya setibanya di kantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan saya saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian masing-masing bungkus seberat 50 (lima puluh) gram netto tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang telah menerima, membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, petugas Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1: 081278832839, Sim 2: 082175886498, Imei 1: 354893065590911, Imet 2: 354894065590919 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol: BK 1951 ED, Noka: MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu yang keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, adalah milik kawan saya yang bernama AMAT, karena AMAT yang telah menyuruh saya untuk membawa paket sabu tersebut ke Medan, sedangikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya adalah milik abang angkat Terdakwa;
- Bahwa rencananya setibanya Terdakwa di Medan Terdakwa akan menghubungi AMAT dan nantinya AMAT yang akan mengarahkan Terdakwa kepada siapa paket sabu tersebut Terdakwa serahkan, kemudian paket sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk dibawa ke Medan, namun saat dalam perjalanan Medan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Sumut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu keseluruhannya seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto, sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), harga perbungkus sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dalam pekerjaan ini Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh AMAT sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau Terdakwa berhasil mengantarkan paket sabu kepada penerima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bang MAT Alias AMAT sejak sekitar awal tahun 2022, kemudian sejak kenal dengan Bang MAT Alias AMAT Terdakwa sudah 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) kali dengan saat ini Terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bekerja menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu karena Terdakwa mengharap upah dan keuntungan dari pekerjaan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2 : 354894065590919;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Nopember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto telah disisihkan sebanyak 12 (dua belas) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya dimusnahkan yang disita dari terdakwa A.RAHMAN Alias MAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7071/NNF/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama A. RAHMAN Alias MAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul 00.30 WIB, dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, pada terdakwa sendiri mengendarai mobil Toyota Calya warna Putih No. Pol : BK 1951 ED, dengan membawa paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian pada saat terdakwa membawa mobil saat tiba dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, tiba-tiba mobil Terdakwa dipepet oleh mobil lain dan menghalangi mobil yang terdakwa kendarai, setelah mobil Terdakwa hentikan selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari mobil oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa selanjutnya itu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimobil yang Terdakwa kendarai dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, dibawah jok supir mobil yang terdakwa kendari, selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan terdakwa saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian masing-masing bungkus seberat 50 gr (lima puluh) gram netto, selanjutnya setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu yang telah menerima, membawa dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, bahwa pada saat membawa paket shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Sumut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa petugas Kepolisian melakukan Penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2 : 354894065590919 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya;
- Bahwa, pemilik 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu yang keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, adalah milik AMAT (dalam lidik) , karena AMAT yang telah menyuruh Terdakwa untuk membawa paket shabu tersebut ke Medan dan setibanya Terdakwa di Medan Terdakwa akan menghubungi AMAT dan nantinya AMAT yang akan mengarahkan Terdakwa kepada siapa paket shabu tersebut Terdakwa serahkan, kemudian paket shabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk dibawa ke Medan, namun saat dalam perjalanan Medan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Sumut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), harga perbungkus sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian dalam pekerjaan ini Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh AMAT sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau Terdakwa berhasil mengantarkan paket shabu kepada penerima;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AMAT yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan nama Bang MAT pada sekitar awal tahun 2022, kemudian terdakwa kerja dengan Bang MAT sudah 2 (dua) kali dengan saat ini, yang pertama Terdakwa bawa paket shabu seberat 1 (satu) bungkus seberat 100 gr (seratus) gram, kemudian yang kedua pada saat ini yang awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022, siang Bang MAT menghubungi Terdakwa yang intinya bahwa akan ada kerjaan lagi membawa paket shabu dengan tujuan ke Medan, selanjutnya setelah itu Terdakwa mengatakan "*OK, kapan bisa dikerjakan* " lalu Bang MAT mengatakan nanti akan dihubungi kembali, setelah itu terdakwa menunggu kabar lebih lanjut dari Bang MAT dan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 19.00 wib,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dihubungi oleh Bang MAT, mengatakan intinya supaya Terdakwa langsung berangkat menuju ke Langsa untuk menjemput barang (paket shabu), setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan mobil milik abang angkat Terdakwa yaitu mobil Toyota Calya warna putih BK 1951 ED, langsung pergi menuju ke Langsa dan setibanya di Langsa terdakwa menghubungi Bang MAT, lalu terdakwa diarahkan oleh Bang MAT menuju kedaerah Jembatan Bayen Langsa, dan setelah melakukan komunikasi HP dengan Bang MAT, sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa bertemu dengan Bang MAT dipinggir Jalan Lintas didekat Jembatan Bayen Langsa, setelah itu Bang MAT langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdakwa lihat berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyimpan paket shabu tersebut dibawah jok supir, setelah itu Bang MAT mengatakan kepada Terdakwa supaya langsung berangkat ke Medan dan kalau sudah sampai di Medan supaya segera menghubunginya dan nantinya Bang MAT akan mengarahkan Terdakwa kepada siapa paket tersebut akan Terdakwa serahkan, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju ke Medan dan dalam perjalanan saat Terdakwa tiba dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, pada terdakwa sendiri mengendarai mobil Toyota Calya warna Putih No. Pol : BK 1951 ED, dengan membawa paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, tiba-tiba mobil Terdakwa dipepet oleh mobil lain dan menghalangi mobil yang terdakwa kendarai, setelah mobil terdakwa hentikan selanjutnya terdakwa disuruh turun dari mobil oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah itu terdakwa turun dari mobil dan terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya itu petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimobil yang terdakwa kendarai dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, dibawah jok supir mobil yang terdakwa kendari, selanjutnya setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan terdakwa saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus seberat 50 gr (lima puluh) gram netto, setelah itu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, rencananya untuk Terdakwa bawa ke Medan dan Terdakwa serahkan sesuai dengan perintah Bang MAT Alias AMAT, kemudian 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus paket shabu, selanjutnya 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2 : 354894065590919 adalah HP milik Terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi terdakwa dengan Bang MAT Alias AMAT, dalam melakukan pekerjaan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya adalah mobil milik abang angkat Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa dalam membawa dan mengantarkan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya adalah milik abang angkat Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Bang MAT Alias AMAT sejak sekitar awal tahun 2022, kemudian sejak kenal dengan Bang MAT Alias AMAT Terdakwa sudah 2 (dua) kali dengan saat ini Terdakwa bekerja sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa, dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui nama lengkap AMAT yang bisa Terdakwa panggil Bang MAT, ciri-cirinya Umur sekitar 55 tahun, Suku Aceh, Pekerjaan Swasta, Bentuk badan kurus pendek, Tinggi sekitar 160 CM, Muka lonjong, Kulit gelap, Mata biasa, Hidung jambu, Rambut ikal pendek beruban, ciri khusus tidak ada, Alamat Tempat tinggal di daerah Rantau Panjang Peureulak Aceh Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bekerja menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu karena Terdakwa mengharap upah dan keuntungan dari pekerjaan sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal menerima, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu serta tidak ada gunanya dalam bidang Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan yang dilarang dan dapat dihukum Pidana Penjara;
- Bahwa, setelah Terdakwa perhatikan bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut seluruhnya merupakan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama A.RAHMAN ALIAS MAN, yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka barulah diketahui apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau sebaliknya dilakukan dengan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (dua) dari pasal tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec.Hinai, Kab.Langkat Provinsi Sumatera Utara, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa sendiri mengendarai mobil Toyota Calya warna Putih No. Pol : BK 1951 ED, dengan membawa paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian pada saat terdakwa membawa mobil saat tiba dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, tiba-tiba mobil Terdakwa dipepet oleh mobil lain dan menghalangi mobil yang Terdakwa kendarai, setelah mobil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa hentikan selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari mobil oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, dibawah jok supir mobil yang terdakwa kendari, selanjutnya setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan terdakwa saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian masing-masing bungkus seberat 50 gr (lima puluh) gram netto, selanjutnya setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diamankan dari bawah jok supir atau penguasaan Terdakwa bukan dalam posisi melakukan jual beli dan apabila dikaitkan dengan proses menjual atau membeli ataupun menjadi prantara dalam jual beli, maka selayaknya harus ada pembelinya dan pembeli pun harus ditangkap sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, tidak ada ditemukan seorang pembeli sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karenanya unsur setiap orang diambil alih untuk pertimbangan ini, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka barulah diketahui apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau sebaliknya dilakukan dengan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (dua) dari pasal tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memilik;

Menimbang, bahwa Menyimpan bararti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dan selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, sekira pukul 00.30 Wib dipinggir Jalan Lintas Medan – Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec.Hinai, Kab.Langkat Provinsi Sumatera Utara, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa sendiri mengendarai mobil Toyota Calya warna Putih No. Pol : BK 1951 ED, dengan membawa paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian pada saat terdakwa membawa mobil saat tiba dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Desa Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, tiba-tiba mobil Terdakwa dipepet oleh mobil lain dan menghalangi mobil yang Terdakwa kendarai, setelah mobil terdakwa hentikan selanjutnya Terdakwa disuruh turun dari mobil oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu, dibawah jok supir mobil yang terdakwa kendari, selanjutnya setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polda Sumut, setibanya dikantor Polda Sumut terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dengan terdakwa saksikan yang hasil keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, dengan perincian masing-masing bungkus seberat 50 gr (lima puluh) gram netto, selanjutnya setelah itu terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh petugas guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 23 Nopember 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram netto telah disisihkan sebanyak 12 (dua belas) gram netto untuk pemeriksaan secara Laboratoris ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya dimusnahkan yang disita dari Terdakwa A.RAHMAN Alias MAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 7071/NNF/2022, tanggal 6 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 12 (dua belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama A. RAHMAN Alias MAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya memiliki narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan memiliki narkotika oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur ”tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan memiliki narkotika adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur ”melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik kresek warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2 : 354894065590919, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.RAHMAN ALIAS MAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa A.RAHMAN ALIAS MAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A.RAHMAN ALIAS MAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis shabu keseluruhannya seberat 150 gr (seratus lima puluh) gram netto;
   - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam;
   - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung GT-E1272, warna hitam, dengan nomor kartu (sim card) Sim 1 : 081278832839, Sim 2 : 082175886498, Imei 1 : 354893065590911, Imei 2 : 354894065590919

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna putih No.Pol : BK 1951 ED, Noka : MHKA6GK6JHJ024688, Nosin : 3NRH127161, beserta STNK No : 12950304 dan kunci kontaknya.

   Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Dr.Fahren, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui sidang teleconference.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Dr.Fahren, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)